

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2168/2531

นาย เทพ ลิปาภรณ์
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 40, มาตรา 78

บัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 11 มาตรา

โจทก์ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร จึงเป็นผู้ประกอบการค้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 78 และบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทการค้า 11 โจทก์ต้องเสียภาษีการค้า โจทก์ซื้อที่ดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 และแบ่งที่ดินบางส่วนมาสร้างตึกแถวขึ้นภายหลัง เพื่อประสงค์จะขายตึกแถวพร้อมที่ดินโดยแบ่งเป็นคูกหาตึกแถวที่สร้างขึ้นใหม่จึงเป็นตึกแถวที่โจทก์สร้างขึ้นมาเพื่อขายหากำไรโดยเฉพาะเงินได้จากการขายตึกแถวเป็นเงินได้พึงประเมินตามความหมายของประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8) เพราะคำว่า "การอื่น" นอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40(8) นั้นหมายถึงเงินได้จากการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40(1) ถึง (7) ก็ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8)

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนที่สั่งให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีการค้า จำเลยให้การว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ชอบแล้วเพราะการที่โจทก์ขายที่ดิน 5 โฉนด ที่เขตราษฎร์บูรณะซึ่งโจทก์ซื้อ
มาเมื่อปี 2514 และขายอาคารซึ่งปลูกสร้างในที่ดินริมถนนลาดพร้าวเป็นทางการค้า
หากำไร โจทก์จึงต้องชำระภาษีการค้า และภาษีเงินได้ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้น
พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า เดิมเมื่อปี 2507โจทก์ได้ซื้อที่ดิน
แปลงโฉนดที่ 28173 ตำบลลาดยาว เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร จากการขายทอด
ตลาดของศาล และโจทก์ได้อยู่อาศัยในที่ดินแปลงดังกล่าวตลอดมา ต่อมาในปี 2514
โจทก์ซื้อที่ดิน แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ไร่อีก 1
แปลง รวม 5 โฉนด คือโฉนดที่ 122, 1841, 4471, 4472 และ 4473 ต่อมาปี 2519
โจทก์ได้ขายที่ดินแปลงราษฎร์บูรณะทั้งหมด ส่วนที่ดินโฉนดที่ 28173 โจทก์ได้
จัดการแบ่งแยกออกมาบางส่วนแล้วปลูกอาคารบนที่ดินรวม 7 คูหา โจทก์ทำสัญญา
ขายให้บุตรชาย 2 คูหา แต่โจทก์อ้างว่าเป็นการยกให้ แบ่งขายให้นายวาดนางอนงค์
สังข์เจริญน้องภริยาโจทก์ 1 คูหา และแบ่งขายให้นางย่งฮวย แซ่เต็ง 4 คูหา คงมี
ปัญหาที่ได้เถียงกันในชั้นฎีกาเพียงว่า การขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นทางค้า
หรือหากำไรใช่หรือไม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับการขายที่ดินแปลงราษฎร์บูรณะเมื่อปี 2519
ที่โจทก์ต้องเสียภาษีการค้าในปีดังกล่าวโจทก์ฎีกาว่า โจทก์มิได้มุ่งเป็นทางค้าหรือหา
กำไร แต่เป็นการขายสมบัติอย่างบุคคลธรรมดาเมื่อต้องการใช้เงิน ได้ความจากตัว
โจทก์เองว่าโจทก์ตั้งใจจะซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้ใช้สำหรับอยู่อาศัย แต่ต่อมาในระยะหลัง
เห็นว่าการไปมาสถานที่ทำงานไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย เพราะเป็นที่ที่มีโจรผู้ร้าย
ชุกชุมและได้ความต่อไปว่าที่ดินแปลงนี้ โจทก์ซื้อมาตั้งแต่ปี 2514 ในราคา 100,000
บาท เป็นที่ดินผืนเดียวกันรวม 5 โฉนด และโจทก์ก็ได้ขายไปทั้งแปลงในปี 2519
เหตุที่โจทก์ซื้อที่ดินโจทก์อ้างว่าตั้งใจจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้น ก็ได้ความจากตัวโจทก์
เองว่าที่ดินที่โจทก์ใช้อยู่อาศัยในขณะนั้น คือที่ดินโฉนดที่ 28173 ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่
เขตบางเขนและมีเนื้อที่ดิน 1 ไร่ 63 ตารางวา ดังนั้นข้ออ้างที่ว่าโจทก์ซื้อที่ดินแปลง

ราษฎรบุรณะเพื่อจะใช้เป็นที่อยู่อาศัยอีกจึงขาดเหตุผล แต่เชื่อว่าโจทก์ซื้อที่ดินแปลง ราษฎรบุรณะเพื่อหวังกำไรมากกว่า ดังนั้นเองเมื่อซื้อแล้ว 5 ปี โจทก์จึงขายไปใน ราคา 300,000 บาท โจทก์ได้กำไรถึง 3 เท่าตัวกรณีเช่นนี้โจทก์จะอ้างได้อย่างไรว่า ไม่ใช่เป็นทางค้าหรือหากำไร ข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าเหตุที่ขายเพราะไม่ปลอดภัย โจร ูร้ายชุกชุมจึงขัดกับราคาที่โจทก์ขายได้ซึ่งสูงกว่าราคาซื้ออย่างมาก หากเป็นดังโจทก์ อ้างจริงราคาที่ดินควรจะลดลงหาใช่เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัวไม่ ที่โจทก์อ้างถึงเหตุแห่ง การขายจึงไม่น่าเชื่อเช่นกัน กรณีจึงเป็นเรื่องขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหา กำไร ไม่ใช่การขายสมบัติเก่าเพื่อต้องการใช้เงินดังโจทก์ฎีกาโจทก์จึงเป็นผู้ประกอบการ ค้า ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 78 และบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 11 ดังนั้นโจทก์จึงต้องเสียภาษีการค้า

โจทก์ฎีกาต่อมาในส่วนที่เกี่ยวกับการขายตึกแถวที่ปลูกขึ้นในที่ดินส่วนที่แบ่ง แยกจากโฉนดที่ 28173 เขตบางเขน ซึ่งขายพร้อมที่ดินเมื่อปี 2520 ว่าโจทก์มิได้มุ่ง ในทางค้าหรือหากำไร ได้รับความจากตัวโจทก์เองว่าที่ดินแปลงนี้โจทก์ซื้อมาตั้งแต่ปี 2507 และโจทก์เพิ่แบ่งที่ดินบางส่วนมาสร้างตึกแถวขึ้นภายหลัง เพื่อประสงค์ขาย ตึกแถวพร้อมที่ดินโดยแบ่งเป็นคฤหา ตึกแถวที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลัง จึงไม่ใช่ อสังหาริมทรัพย์ที่โจทก์ใช้อยู่อาศัยอย่างแน่นอนแต่เป็นตึกแถวที่โจทก์สร้างขึ้นมา เพื่อขายหากำไรโดยเฉพาะดังนั้นไม่ว่าโจทก์จะขายให้กับใคร ก็ล้วนเป็นทรัพย์ที่ได้มา โดยมุ่งในทางค้าหรือหากำไรทั้งสิ้น โจทก์จะอ้างความจำเป็นในการขายเพื่อนำเงินมา ใช้จ่ายเลี้ยงชีพและครอบครัว ย่อมขาดเหตุผลเพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงโจทก์ก็มี ทางทำได้โดยแบ่งขายที่ดินที่โจทก์มีอยู่ถึง 1 ไร่ 63 ตารางวา เกินความจำเป็นต่อ การอยู่อาศัยโจทก์ก็ย่อมทำได้ แต่โจทก์กลับไม่กระทำ เมื่อโจทก์ปลูกตึกแถวเพื่อ ขาย แสดงว่าโจทก์ประสงค์จะหากำไรมากกว่า เงินได้ของโจทก์ในส่วนนี้จึงเป็นเงิน ได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40(8) ดังเหตุผลที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา โดยละเอียดแล้ว

โจทก์ฎีกาประการต่อมาว่า เงินได้จากการขายตึกแถวไม่เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินอันต้องเสียภาษีเงินได้ และไม่เป็นเงินได้จาก "การอื่น" ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8) ซึ่งหมายถึงรายได้ที่เกิดจากอาชีพแต่กรณีของโจทก์เป็นการขายทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพเห็นว่า เงินได้จากการขายตึกแถวซึ่งมุ่งในทางการค้าหรือหากำไรดังเช่นกรณีของโจทก์นี้เป็นเงินได้พึงประเมินตามความหมายของประมวลรัษฎากร มาตรา 40(8) เพราะคำว่า"การอื่น" นอกจากที่ระบุไว้ใน (1) ถึง (7) ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40(8) นั้น หมายถึงเงินได้จากการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในมาตรา 40(1) ถึง (7) ก็ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(8) โดยกฎหมายหาได้คำนึงถึงว่าจะต้องเป็นเงินได้จากอาชีพดังโจทก์ฎีกาไม่โจทก์จึงต้องเสียภาษีเงินได้ในส่วนนี้สำหรับปี 2520 และ การขายตึกแถวดังกล่าวของโจทก์เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์ตามบัญชีอัตราภาษีการค้าโจทก์จึงต้องเสียภาษีการค้าตามกฎหมาย กรณีของโจทก์เช่นนี้ โจทก์ไม่อาจจะอ้างได้ว่าไม่เข้าลักษณะที่จะต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีการค้าดังโจทก์ฎีกาแต่ประการใด

โจทก์ฎีกาเป็นประการสุดท้ายว่า จำเลยไม่มีอำนาจประเมินเงินได้จากการขายตึกแถวให้สูงกว่าราคาที่โจทก์ขายจริง ปัญหาข้อนี้โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องไว้ จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิฎีกาในปัญหานี้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้นทุกประการ"

พิพากษายืน

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-สมศักดิ์ จุสวัสด์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ